

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1072/2532

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นางอุไร เลหาทุนรังษี

ผู้ร้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหล่าถาวรบริการ กับ

พวก

จำเลย

นายสืบสุข วิสุทธิกุล ทนายผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 94)กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ขอให้ศาลบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยที่ 3 จำนวน 3 แปลง คือแปลงโฉนดเลขที่ 2054,2055และ 2056 ตั้งอยู่ที่ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์ ผู้ร้องยื่นคำร้องอ้างว่า ผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 3ผู้ร้องมีส่วนเป็นเจ้าของที่ดินทั้งสามแปลงกึ่งหนึ่ง เพราะทำมาหาได้ร่วมกันมา ถ้าหากขายทอดตลาดที่ดินทั้งสามแปลงก็ขอให้ศาลแบ่งส่วนให้ผู้ร้องกึ่งหนึ่งด้วย โจทก์คัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 88,87)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ตามคำพิพากษาของศาลมิได้บังคับให้ผู้ร้องต้องกระทำการอย่างใดที่ผู้ร้องจะขอให้ทุเลาการบังคับแก่ผู้ร้อง ความมุ่งหมายอันแท้จริงของผู้ร้องที่ร้องขอขึ้นมาเป็นที่เห็นได้ว่าหากขายที่ดินที่โจทก์นำยึดแล้ว ก็ขอให้แบ่งส่วนให้แก่ผู้ร้องกึ่งหนึ่งตามสิทธิที่ผู้ร้องมี อันเป็นการขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องอย่างหนึ่ง ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่า มีเหตุสมควร จึงอนุญาตให้งดจ่ายเงินที่ขายทอดตลาดกึ่งหนึ่งไว้ในระหว่างฎีกา

พิจาระห์แล้ว ตามคำพิพากษาของศาลมิได้บังคับให้ผู้ร้องต้องกระทำการอย่างใดที่ผู้ร้องจะขอให้ทุเลาการบังคับแก่ผู้ร้อง ความมุ่งหมายอันแท้จริงของผู้ร้องที่ร้องขอขึ้นมาเป็นที่เห็นได้ว่าหากขายที่ดินที่โจทก์นำยึดแล้ว ก็ขอให้แบ่งส่วนให้แก่ผู้ร้องกึ่งหนึ่งตามสิทธิที่ผู้ร้องมี อันเป็นการขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องอย่างหนึ่ง ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่า มีเหตุสมควร จึงอนุญาตให้งดจ่ายเงินที่ขายทอดตลาดกึ่งหนึ่งไว้ในระหว่างฎีกา

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุลณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ